Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Soledade

Rua José Quintana, 23 - Bairro: Missões - CEP: 99300000 - Fone: (54) 3381-1538 - Email: frsoledade2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002209-15.2022.8.21.0036/RS

AUTOR: CASSIELI BETTIN AVILA

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

CASSIELI BETTIN AVILA ajuizou "*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS*" em face de **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.**

Para tanto, informou ser portadora de "*carcinoma neuroendócrino pequenas células primário oculto, estádio clínico IV, com metástases para fígado e linfonodos*" e o médico que lhe acompanha receitou tratamento com "*esquema de FOLFIRINOX*". Diante disso, por ser possuidora de plano de saúde, solicitou os medicamentos à UNIMED, mas o pedido foi negado, sob a justificativa de se tratar de medicamentos "*off-label*". Assim, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da ré (processo 50061778720218210036), sendo a sentença julgada procedente para condenar a ré a conceder os medicamentos. Postula o ressarcimento dos valores pagos.

Requereu:

e) seja julgado PROCEDENTE o pedido apara CONDENAR a UNIMED a indenizar a autora, a título de danos morais, sugerindo-se que a quantia seja fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de correção monetária com base na variação mensal do IGP-M, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual;

f) seja julgado PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte demandada ao ressarcimento – reparação material - da quantia de R$21.783,99 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IGP-M desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação;

Deferida justiça gratuita à autora (3.1).

Citada, a parte ré apresentou contestação. Disse não haver o dever de indenizar, pois o tratamento foi devidamente custeado pelo plano de saúde. Também argumentou a clínica escolhida pela autora não tem credenciamento com a UNIMED e os medicamentos solicitados são experimentais (*off-label*), não podendo serem custeados. Requereu a improcedência dos pedidos (10.1).

Noticiado o óbito da autora (13.1).

Os sucessores foram habilitados (27.1).

Houve réplica (31.1).

Não havendo requerimentos de provas, vieram os autos conclusos para sentença.

Decido.

Cabível o julgamento antecipado do mérito, já que desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já presentes nos autos (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Registro que se está diante de relação de consumo, importando na facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, inclusive, com a inversão do ônus da prova, se verossímeis suas alegações ou por sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, CDC).

Todavia, essa inversão não é absoluta, pois o consumidor tem o ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dele (art. 373, II, CPC).

A parte autora pretende o ressarcimento dos seguintes valores (evento 1, INIC1):

7.1. Este é o histórico das despesas custeadas pela autora com tratamento médico, objeto do pedido de ressarcimento:

a) **11/08/21**, primeira quimioterapia - foi consultar em Porto Alegre e o médico disse que era grave e que o ideal seria iniciar de imediato, como a clínica informou que não teria autorização da Unimed naquele dia, só restou a opção de fazer particular, custo R$4.450,00 e R$350,00; **Total R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Notas fiscais em anexo;**

b) **15/10/21** e **05/11/21,** foi realizar tratamento de quimioterapia, sendo constatado pelas enfermeiras que o cateter (colocado por médico credenciado pela UNIMED) não estava funcionando corretamente, sendo, em decorrência da má prestação do serviço, necessária a retirada do cateter, custo R$300,00 e R$3.000,00; **Total R$3.300,00 (três mil e trezentos reais). Notas ficais em anexo.** Procurou o médico Dr. Ramir conveniado da Unimed (que colocou o cateter) e este optou não realizar o procedimento de retirada, orientando a autora a procurar Dr. Renan Camargo Puton. Em consulta com Dr. Renan, este percebeu que o cateter estava rompido, dizendo que a remoção deveria ser feita com **urgência**;

c) **18/11/21**, exames radiológicos não fornecidos/liberados pela UNIMED, **R$1.350,00 (mil trezentos em cinquenta reais).** Nota fiscal em anexo;

d) **29/11/21,** colocação de cateter para quimioterapia, **R$1.000,00 (mil reais).** Nota fiscal em anexo. Procurou novamente o médico Dr. Renan Camargo Puton porque foi o mesmo que retirou e também precisava ser rápido para cicatrizar e poder estar apta a fazer a próxima medicação. Nota fiscal em anexo;

e) **13/12/21,** a primeira sessão do Folfirinox, em razão da negativa da UNIMED, segundo orientação médica necessitava fazer uso com máxima urgência, em seguida foi ajuizada ação postulando o fornecimento da medicação. Valor **R$11.333,99 (onze mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).** Nota fiscal em anexo.

Totalizando R$ 21.783,99.

Além disso, postula a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Na sequência, passo à análise dos pedidos formulados.

Internação Particular (11.8.2021).

Postula a autora ressarcimento pela internação ocorrida em 11.8.2021, alegando que seria obrigação do plano de saúde o custeio.

A ré argumenta que não houve pedido administrativo e a internação foi realizada em clínica não credenciada.

O contrato prevê o custeio pela internação hospitalar (1.9). Entretanto, os serviços devem ser prestados em hospitais credenciados pela Unimed.

Não se desconhece que a jurisprudência admite a utilização da rede não credenciada.

Contudo, para que o beneficiário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em estabelecimento ou por profissional não credenciado, é necessário demonstrar se tratar de situação de urgência ou emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados.

No caso, tais requisitos não foram comprovados pela autora.

Todos os documentos juntados na inicial (evento 01) referem-se a procedimentos posteriores à data da internação. Ou seja, a parte autora sequer comprovou que tentou realizar a internação administrativamente.

Destarte, de ser julgado, neste ponto, improcedente o pedido.

Retirada do Cateter (18.10.2021 e 5.11.2021).

A autora solicita reembolso dos valores pagos pela retirada do cateter, ocorrida em 18.10.2021, sob o argumento de que havia urgência na retirada e o médico conveniado da UNIMED optou por não realizar o procedimento.

A ré argumenta que não há nenhuma prova relativa ao suposto caráter de emergência (10.1).

Com efeito, o procedimento de retirada do cateter foi necessário devido ao ultrassom ter constatado que o portocath estava fraturado (quebrado).

Confira-se (10.6):

Hospital SÃO VICENTE de Paulo — **ULTRASSOM - INTERNO** — Centro de Diagnóstico

Paciente:	Cassieli Bettin Avila		176611
Sexo:	Feminino	Atendimento:	Internado
Idade:	30a 10m	Nº Atendimento:	3114327
Médico:	Renan Camargo Puton	Prescrição:	7140005
Data:	18/10/2021		
Convênio:	Unimed		
Exame(s):	Retirada Cirurgica De Cateter De Longa Permanencia Para Npp, Qt Ou Para Hemodepuracao		

PACIENTE COM PORTOCATH FRATURADO EM REGIÃO INFRA-CLAVICULAR, COM PORÇÃO INTRA-VASCULAR EM SEGMENTO DA ARTÉRIA PULMONAR DIREITA.

FLEBOGRAFIA
Veia Cava inferior pérvia, sem estenoses;
Veia Cava superior pérvia, sem estenoses

ANGIOGRAFIA SELETIVA
Artéria pulmonar direita pérvia, com fragmento de cateter em segmento médio

TRATAMENTO
Retirada de corpo estranho intravascular com extrator EN Snare Merit.
Retirada de portocath (incisão infra-clavicular).

Assim, diante da falha do cateter, houve a necessidade da retirada do dispositivo no mesmo dia, sendo a cirurgia custeada pela autora, conforme se depreende das notas fiscais juntadas ao evento 1, NFISCAL45 e evento 1, NFISCAL46.

Nesse sentido, apesar da autora ter solicitado a realização do procedimento, a UNIMED só autorizou a realização do procedimento em 1.11.2021 (10.5).

Dessa forma, caracterizada urgência e indisponibilidade do tratamento na data, deve a parte ré realizar o ressarcimento dos custos, totalizando R$ 3.300,00.

Exames Radiológicos (18.11.2021).

Quanto aos exames realizados no dia 18.11.2021, a autora procedeu à abertura de protocolo junto ao plano de saúde (10.8).

Entretanto, no mesmo dia, renunciou os profissionais ofertados e decidiu realizar o procedimento por contra própria.

Confira-se (10.7):

Unimed ft Planalto Médio/RS

AUTORIZAÇÃO - DECLARAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS

Eu, Cassieli Bettin Avila, portador do CPF 024039840.86, com cédula de identidade nº 7099526793, devidamente matriculado na UNIMED Vale do Taquari por meio do nº do cartão de identificação: 0029160439240054, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS ESTAR CIENTE DE QUE ME FORAM OFERECIDAS OPÇÕES DE MÉDICOS CREDENCIADOS/COOPERADOS A REDE UNIMED.
CONTUDO, por livre e espontânea vontade, DECIDI REALIZAR O PROCEDIMENTO Implante Portocath, Doppler entero-aparel, Radioscopia, CBHPM 40313031/40902064/40311020, EM 18/11/2021, COM PROFISSIONAL PARTICULAR E EQUIPE POR ELE INDICADA (INCLUINDO TAIS COMO ANESTESISTA, AUXILIARES, INSTRUMENTADOR, INTENSIVISTA, PEDIATRA E ETC.).
Por esse motivo, DECLARO QUE SUPORTAREI E ASSUMIREI, INTEGRALMENTE, TODAS AS DESPESAS REFERENTES AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS DE FORMA PARTICULAR QUE NÃO FAÇAM PARTE DA REDE CREDENCIADA/COOPERADA/CONTRATUALIZADA DA UNIMED PLANALTO MÉDIO, TENDO TOTAL CIÊNCIA DE QUE NÃO RECEBEREI NENHUM TIPO DE REEMBOLSO REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO.
POR FIM, ISENTO A UNIMED Vale do Taquari DE QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO A QUAISQUER HONORÁRIOS COBRADOS EM CARÁTER PARTICULAR.

Local e Data: PASSO FUNDO, 18 de novembro de 2021.

ASSINATURAS: Cassieli B. Avila

Tendo a autora, de livre e espontânea vontade, escolhido realizar os exames de forma particular, verifico ser legítima a recusa do convênio médico em arcar com o pagamento.

Portanto, ausente a prova de injusta negativa de cobertura, inviável imputar à parte ré a responsabilidade pelo pagamento do tratamento nos moldes acordados entre o usuário, médicos e hospital, sendo de rigor o desacolhimento do pedido de ressarcimento.

Colocação do Cateter (29.11.2021).

No que se refere à colocação cateter no dia 29.11.2021, a autora justifica o pedido dizendo que "*procurou novamente o médico Dr. Renan Camargo Puton porque foi o mesmo que retirou e também precisava ser rápido para cicatrizar e poder estar apta a fazer a próxima medicação*" (1.1, p. 22).

Assim, a própria autora afirma que realizou o procedimento com médico de sua escolha, não respeitando a indicação do plano de saúde.

A UNIMED, nem ao menos, foi comunicada da realização do procedimento.

Consequentemente, violada as regras do contrato, não há o dever de indenizar.

Sessão de Folfrinox (13.12.2021).

Com relação aos tratamento com "*Folfrinox*", a obrigatoriedade da demandada de fornecer os medicamentos já foi decidida no processo processo 5006177-87.2021.8.21.0036/RS, evento 72, DOC1.

Logo, não se sustenta o argumento da ré de que o medicamento não está registrado na ANVISA e, dessa forma, não haveria obrigação de custeio (10.1).

Nesse contexto, a autora comprovou o pagamento dos medicamentos via apresentação de nota fiscal no valor de R$ 11.333,99 (1.49).

Desse modo, o valor dever ser ressarcido à autora.

Dano Moral.

Por fim, não há que se falar em condenação por danos morais, uma vez que não restou demonstrado ofensa à dignidade da pessoa humana ou a direitos da personalidade da autora.

O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para configurar a responsabilidade da parte requerida por danos morais (Apelação Cível 50027337020228210049).

Em verdade, o alegado dano moral restaria configurado se, aliado à negativa irregular do plano de saúde, fosse provada alguma outra situação que, juntamente, tenha trazido prejuízo à requerente ou exposição a algum constrangimento, o que não ocorreu no caso, pois a autora efetuou o pagamento dos medicamentos e exames.

Além disso, é incontestável que a vida em sociedade expõe o cidadão a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, os quais, inclusive, decorrem do próprio ônus da convivência social e do modo de vida estabelecido pela comunidade.

Logo, não há falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CASSIELI BETTIN AVILA em face de UNIMED PLANALTO MÉDIO COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e extingo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:**

a. condenar a parte ré ao ressarcimento de R$ 14.633,99, referente à retirada do cateter e aos tratamentos com folfrinox, corrigidos monetariamente pela SELIC, a contar do efetivo desembolso.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Com o trânsito em julgado, nada mais pendente, arquive-se.

Considerando as disposições do art. 1.010 do CPC, interposto recurso de apelação, intime-se os apelados para contrarrazões e, não havendo recurso adesivo, em seguida, remeta-se ao Tribunal de Justiça.

Publicação, registro e intimação via sistema.

Documento assinado eletronicamente por **HÁBNER LACERDA SALMAZO, Juiz de Direito**, em 10/06/2025, às 13:26:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10083307540v44** e o código CRC **bd850170**.